

0007987-77.2015.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Cibeles Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Juiz de Direito: Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

À vista do cálculo elaborado (fls. 93), e em que pese a manifestação última do representante do Ministério Público (fls. 293), a qual destoa da externada anteriormente (fls. 264), o pedido deduzido pela digna Defesa comporta acolhimento (fls. ...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente 2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Vila Euclides, Presidente Prudente -

SP - cep 19013-050

0007987-77.2015.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA - OFÍCIO

Processo nº:

0007987-77.2015.8.26.0482 2016/003216

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Juiz de Direito: Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

À vista do cálculo elaborado (fls. 93), e em que pese a manifestação última do representante do Ministério Público (fls. 293), a qual destoa da externada anteriormente (fls. 264), o pedido deduzido pela digna Defesa comporta acolhimento (fls. 283/284).

Vejam os.

Por primeiro, cumpre observar que, embora o artigo 366 do Código de Processo Penal não estabeleça o prazo máximo para o período da efetiva suspensão do curso processual, que, caso perdurasse indefinidamente, tornaria imprescritível condutas cuja punição são brandas como no caso em tela, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que é constitucional limitar a suspensão do prazo prescricional (artigo 366, CPP) ao tempo de prescrição da pena máxima imputada ao crime (RE 600851 - Repercussão Geral, Tema 438).

Nesse raciocínio, e considerando, à vista do delito analisado (art. 28 da Lei 11.343/2006), que a prescrição se dá no prazo de dois anos ("ex vi" art. 30 da Lei 11.343/2006), bem como, a decretação da suspensão do processo em 24/03/2017 (fls. 81), tem-se que o curso do prazo prescricional - ainda que revogado o decreto de

suspensão do curso processual somente em 1º/04/2020 (fls. 137) - reiniciou-se em 24/03/2019.

Assim sendo, e considerando que entre o recebimento da denúncia (fls. 71 - 16/11/2016) e a referida decisão de decretação de suspensão (fls. 81 - 24/03/2017), transcorreram-se 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias, e que, entre a aludida data de retomada do prazo prescricional (24/03/2019) e a da de publicação da sentença prolatada (fls. 254/257 - 31/08/2021 - "ex vi" fls. 258), decorreram-se 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias, constata-se, somando-se tais lapsos, que a prescrição da pretensão punitiva atinente ao crime imputado restou aperfeiçoada, sendo forçoso, portanto, o seu reconhecimento.

Portanto, verificando-se aperfeiçoada a prescrição da pretensão punitiva (modalidade retroativa), nos termos do artigo 107, IV e 110, §1º, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA, referente ao delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, certifique a serventia se há material apreendido nos autos e, em caso positivo, intime-se o Ministério Público para manifestação quanto à sua destinação.

P. I. C.

Presidente Prudente, 01 de novembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA